

1500092-31.2020.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... que tinha informações sobre tráfico de entorpecentes no local. Em patrulhamento pelo local, foram abordadas 04 pessoas, sendo que foram liberadas, pois com elas nada foi localizado. O réu que estava mais à frente ficou nervoso e então resolveram abordar e só com o réu localizaram um pino de crack e ele também havia lançado um pino de cocaína, que estava caído do seu lado. Ele disse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/nº, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500092-31.2020.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500092-31.2020.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3024492/2020 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 10535806 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO HENRIQUE MARTINS DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

DECIDE-SE.

Consta que no dia 13 de março 2020, durante o período matutino, na Rua Paulina Martins Pinto, altura do numeral 131, bairro Colinas, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, o denunciado THIAGO HENRIQUE MARTINS DE ALMEIDA, trazia consigo droga, para consumo pessoal, consistente em 01 "pino" com crack, com peso líquido de 0,18 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 07/08 e laudo de exame quimicotoxicológico definitivo a fls. 25/28), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A acusação é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo boletim de ocorrência

nº900009/2020 (fls.02/03) e pelo auto de exibição e apreensão (fls.07/08)

A autoria por sua vez, restou demonstrada.

Os guardas civis municipais Roseval Wilson Fernandes e Felie Neves dos Santos rrelatarem que tinha informações sobre tráfico de entorpecentes no local. Em patrulhamento pelo local, foram abordadas 04 pessoas, sendo que foram liberadas, pois com elas nada foi localizado. O réu que estava mais à frente ficou nervoso e então resolveram abordar e só com o réu localizaram um pino de crack e ele também havia lançado um pino de cocaína, que estava caído do seu lado. Ele disse que o entorpecente era para seu pessoal.

O réu se manteve em silêncio.

Os depoimentos colhidos em instrução processual confirmam a tese de que os entorpecentes seriam utilizados para consumo do réu. Ademais, em seu depoimento perante a Autoridade Policial, este admitiu que adquiriu as drogas para consumo pessoal (fls. 04).

Ainda que pequena a quantidade, houve ofensa do bem jurídico tutelado pela norma - a saúde pública - não podendo o Poder Judiciário, por simples política criminal, valer-se da condição de legislador e descriminalizar condutas punidas com pena diferente da privativa de liberdade.

Não há, pois, que se falar na aplicação do princípio da intervenção mínima. Em razão da quantidade da droga apreendida e tendo em vista a afirmação do acusado de que é usuário de drogas, tem-se que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal.

Cabe ressaltar que presente a hipótese do artigo 28, § 4º da Lei n. 11.343/06, vez que a Folha de Antecedentes em fls. 126/128 confirma a reincidência do acusado. Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condena-se THIAGO HENRIQUE MARTINS DE ALMEIDA (RG n. 46.879.081), como incurso nas penas do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 à pena de oito (8) meses de prestação de serviços à comunidade.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Oficie-se ao Instituto de Criminalística e Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 14 de dezembro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
9.081